Resumen — Sociedad y Estado: Clase 5 (Semana 6)

Temas principales:

- Formación del Estado argentino y debates conceptuales sobre formas de gobierno
- Alberdi y la república mixta
- Sarmiento y la república pura
- Formación del Estado nacional: procesos y resistencias (Oszlak)
- Legitimidad, poder y formas de gobierno (Bobbio)
- El "largo siglo XIX" argentino
- Conclusiones generales

---

1. La formación del Estado argentino: complejidad histórica

La formación del Estado Nacional argentino fue un **proceso complejo, no lineal**. Implicó organizar el poder político y garantizar su ejercicio mediante instituciones.
La historiografía reciente destaca que **no hubo un camino acumulativo desde 1853 a 1880**, sino un período de intensa **experimentación político-institucional**, con consensos cambiantes y proyectos no realizados.

La Constitución de 1853 estableció principios generales, pero su aplicación práctica requirió resolver temas fundamentales como:

- El grado de **centralización federal**.
- Los **mecanismos electorales**.
- El **equilibrio de poderes**.

Existía un acuerdo básico sobre un orden **republicano, representativo y federal**, pero sin una receta única para lograrlo. Dos grandes cuestiones en disputa fueron:

1. Cómo regular la relación entre **gobernantes y gobernados**.
2. Cómo regular la relación entre **la Nación y las provincias**.

---

2. Alberdi y la república mixta

2.1 La república como forma inevitable

Alberdi consideraba la república como un **destino inevitable**, similar al progreso histórico de la humanidad. Se inspiró en Madison y Montesquieu para diseñar una república aristocrática: la soberanía residía en el pueblo, pero era ejercida por representantes electos.

La **Constitución de 1853** fue concebida como una **forma mixta**, combinando principios para equilibrar libertad política y orden institucional. Esta combinación se basaba en:

- Un **pacto histórico** entre legitimidades federal y unitaria.
- La **promesa de vida democrática** desde la sociedad civil.

2.2 Eclecticismo y federalismo

Alberdi adoptó una postura **eclecticista**, fusionando principios unitarios y federales para superar el conflicto civil. Propuso un **federalismo funcional al gobierno nacional**, donde la unidad sería el "punto final".
Se inspiró en modelos mixtos (como el de Madison), combinando unidad nacional con gobiernos provinciales limitados.

2.3 Pactos y progreso

Para Alberdi, la legitimidad republicana debía **transar con la "vieja legitimidad"**:

- **Pacto con la monarquía**: concentración del mando en la figura presidencial.
- **Pacto con valores tradicionales**: predominio del catolicismo en la educación.

Estos pactos eran instrumentos políticos para pacificar la sociedad y permitir el progreso. La **propiedad privada** era vista como el gran incentivo para poblar y construir la democracia.

---

3. Sarmiento y la república pura

3.1 Rechazo al eclecticismo

Sarmiento desarrolló un **profundo desprecio hacia las formas mixtas** y el eclecticismo doctrinario, que consideraba encubrían el dominio aristocrático. Criticó duramente a los doctrinarios franceses (como Guizot), a quienes veía como antidemocráticos.

El golpe de Estado de Luis Napoleón en 1852 marcó para Sarmiento el fin de la etapa doctrinaria.

3.2 Inspiración norteamericana

Sarmiento defendía la **república moderna como forma pura**, basada en la representación. Consideraba que América del Sur debía seguir ese camino inevitable.
Tomó como modelo a **Estados Unidos**, que combinaba virtud cívica y división de poderes sin caer en desórdenes ni desigualdades. Su objetivo era **aplicar la Constitución "como la entienden los Estados Unidos"**.

---

4. Formación del Estado nacional: procesos y resistencias — *Oscar Oszlak*

4.1 Atributos de la estatalidad

Oszlak describe cuatro atributos fundamentales del proceso de **construcción del Estado argentino**:

1. **Externalizar poder** → obtener reconocimiento internacional como unidad soberana.
2. **Institucionalizar autoridad** → monopolizar la coerción organizada.
3. **Diferenciar control** → crear instituciones funcionales para extraer recursos.
4. **Internalizar identidad colectiva** → crear símbolos nacionales y sentimientos de pertenencia.

4.2 Orden y progreso

La consolidación estatal respondió a la necesidad de establecer **"orden y progreso"**. El orden (excluyendo poblaciones como "indios" o "montoneras") era condición para atraer capitales e inmigración.

4.3 Expropiación social

Tras Pavón (1862), el Estado nacional comienza a **expropiar funciones provinciales**, centralizando competencias como:

- Ejército nacional y recaudación fiscal.
- Codificación legal, registro civil, matrimonio civil y educación.
- Servicios públicos (correos, telégrafos), inmigración y tierras.

4.4 Mecanismos de penetración estatal

Oszlak identifica cuatro modalidades de penetración:

- **Represiva**: fuerza militar unificada.
- **Cooptativa**: alianzas con élites provinciales.
- **Material**: obras públicas y servicios.
- **Ideológica**: difusión de valores nacionales y educación.

Estas modalidades se desarrollaron simultáneamente, enfrentando **resistencias**: españolas, provinciales, indígenas y de élites locales. El Estado terminó moldeando la estructura social y económica, consolidando su dominación sobre la base de la "unión nacional construida sobre la desunión".

---

5. Legitimidad, poder y formas de gobierno — *Norberto Bobbio*

5.1 Legitimidad del poder

Siguiendo a Mosca, toda clase política busca **una base moral y legal para su poder**. Las fuentes principales son:

- **Voluntad de Dios** (concepción descendente).
- **Voluntad del pueblo** (concepción ascendente).

Bobbio agrega otros principios: naturaleza (fuerza o razón) e historia (tradición o progreso). La legitimidad define la **obligación política y el derecho a resistir**.

5.2 Efectividad y tipos de poder

Para Kelsen, la **efectividad** es condición de legitimidad: un poder es legítimo si su ordenamiento es eficaz. Weber distingue tres tipos de poder legítimo:

1. **Tradicional** (costumbre y sacralidad).
2. **Carismático** (dotes personales del líder).
3. **Legal-racional** (creencia en la legalidad de normas abstractas).

5.3 Límites al poder

- **Internos**: leyes naturales, fundamentales, derecho privado.
- **Separación de poderes**: Montesquieu y Madison como freno al absolutismo.
- **Derechos fundamentales**: límites materiales al poder estatal.
- **Externos**: relaciones internacionales (ius gentium).

5.4 Tipologías de formas de gobierno

- **Aristóteles**: monarquía, aristocracia, democracia (+ formas corruptas).
- **Maquiavelo**: monarquía vs república.
- **Montesquieu**: monarquía, república, despotismo.
- **Kelsen**: autocracia vs democracia.

El **gobierno mixto** combina elementos de diferentes formas para equilibrar el poder. Desde Platón hasta Montesquieu, se defendió como forma estable y equilibrada. Modernamente, se expresa en la **monarquía constitucional inglesa** y el **parlamentarismo**.

---

6. El “largo siglo XIX” argentino — *Pilar González Bernardo*

6.1 Definición

El “largo siglo XIX” abarca de **1808 a 1910**, marcando el proceso de **descolonización y formación del Estado nacional**. Se divide en tres etapas principales:

1. **Crisis monárquica y fragmentación (1808-1853)**
    - Caída de la autoridad española y Revolución de Mayo.
    - Guerra y fragmentación territorial.
    - Autonomías provinciales y conflictos por recursos fiscales.
2. **Pugna Nación vs provincias (1853-1880)**
    - Constitución de 1853 y secesión de Buenos Aires.
    - Guerras civiles (Cepeda, Pavón).
    - Organización del Estado nacional bajo Mitre, Sarmiento y Avellaneda.
    - Guerra del Paraguay y federalización de Buenos Aires.
3. **La gran aceleración (1880-1910)**
    - Consolidación del orden conservador (“Paz y Administración”).
    - Modernización institucional, educativa y económica.
    - Auge agroexportador y migratorio.
    - Crisis del régimen conservador y surgimiento de nuevas fuerzas políticas.

6.2 Transformaciones

- De virreinato a Estado nacional con hegemonía porteña.
- De economía colonial a agroexportadora.
- De población escasa a masiva y heterogénea.
- De instituciones incipientes a un Estado consolidado.

Sin embargo, persistieron **desigualdades sociales y políticas**, preparando el terreno para los conflictos del siglo XX.

---

7. Conclusiones

- La **formación del Estado argentino** fue un proceso contingente, no lineal, atravesado por conflictos entre centralismo y autonomías.
- **Alberdi y Sarmiento** representan dos visiones opuestas: la república mixta y la república pura.
- El **Estado nacional** se consolidó a través de la expropiación de funciones y la penetración territorial, enfrentando resistencias.
- Las ideas de **legitimidad, poder y formas de gobierno** son claves para comprender la arquitectura institucional.
- El "largo siglo XIX" fue una etapa de **transformaciones estructurales** en economía, política y cultura, sentando las bases del Estado moderno argentino.
